

0001072-07.2021.8.26.0157

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125728/2020 - DEL.POL.CUBATÃO, 11529093 - DEL.POL.CUBATÃO, 509/20/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2125728 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

GEAMBERT ROCHA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001072-07.2021.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001072-07.2021.8.26.0157

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125728/2020 - DEL.POL.CUBATÃO, 11529093 - DEL.POL.CUBATÃO, 509/20/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2125728 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

GEAMBERT ROCHA RODRIGUES JARDIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

I - RELATÓRIO

GEAMBERT ROCHA RODRIGUES JARDIM, qualificado nos autos a fls. 15, foi denunciado e está sendo processado por infração no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a peça incoativa que, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 03h30, no Túnel TD3, da Rodovia Imigrantes, sentido Planalto-Baixada Santista (pista sul), entre os Kms 53/56, Cubatão, NEWTON ROBERTO MENESES LEAL e GEAMBERT ROCHA RODRIGUES

JARDIM, agindo em concurso, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para todos, durante o repouso noturno, 19 (dezenove) reduções fixas storz 2.1/2 x 1.2/2 - mangueira de hidrante, avaliados em R\$71,00, cada, e 01 (um) esguicho regulável 2.1/2 - mangueira de hidrante, avaliado em R\$119,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 08), pertencentes a ECOVIAS. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local, anteriormente descritos, os denunciados, predeterminados a praticar crime patrimonial, durante o repouso noturno, se dirigiram, em uma bicicleta, até a caixa de equipamento de segurança de incêndio, localizada dentro do túnel TD3, da Rodovia Imigrantes, e, ato contínuo, em conluio, se apoderaram dos objetos supramencionados. Acionado alarme de segurança, constatou-se a presença de pedestres, ora denunciados, dentro do túnel, sendo, ainda, confirmada a subtração dos itens de combate ao incêndio, pertencentes à vítima. Polícia Militar Rodoviária foi, então, acionada, tendo, após diligências, localizado os denunciados na saída do túnel e os prendido em flagrante. Os bens foram recuperados, tendo sido encontrados nos interiores das mochilas, que cada denunciado portava.

A denúncia foi recebida (art. 396 do CPP) em 29 de maio de 2020 (fls. 94/105).

Citado (art. 351 do CPP), o Réu apresentou resposta à acusação (art. 396-A do CPP) às (fls. 363).

Não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) (fls. 310/313).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, não sendo o caso de diligências complementares (art. 402 do CPP), o Ministério Público apresentou alegações finais (art. 403 do CPP), pugnando pela parcial procedência da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a aplicação de regime inicial diverso do fechado e a suspensão condicional da pena.

Eis o breve relato do necessário.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de reconhecimento (fls. 08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), relatório final

(fls. 77/79), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal. No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Conforme narrativa prestada nos autos desmembrados do Corréu Newton Roberto Meneses Leal, em juízo, o representante da vítima, GAMALIEL NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR disse que compareceu ao DP quando o delegado requisitou a presença. Trabalha no centro de controle da concessionária ECOVIAS. Acompanharam os dois indivíduos pelas câmeras de vigilância quando subtraíram as mangueiras de hidrantes. A subtração, salvo melhor juízo, foi na pista sul no túnel 2, entre a serra e o planalto baixada. Eram dois indivíduos pelas imagens, sendo um deles com uma bicicleta. O furto ocorreu no período da madrugada. Foram subtraídos os bocais das mangueiras de hidrantes, que são de latão, além de alguns esguichos. Essas "reduções fixas storz" são avaliados em torno de R\$ 70,00 (setenta reais) cada peça. O esguicho regulável também foi subtraído e pertence também à concessionária. Todos os bens foram recuperados. Não conhecia os Réus. Os réus foram abordados na saída do túnel, logo após a subtração. Em Juízo, a testemunha LESSANDRO PATRICIO DA SILVA, policial militar, disse que se recorda da ocorrência. Estavam em patrulhamento no trecho de serra da Rodovia Imigrantes quando a ECOVIAS acionou a polícia. Foram ao local dos fatos e interceptaram dois indivíduos, que deixaram a bicicleta e uma mochila contendo os objetos subtraídos. Todos os bens foram recuperados. Nunca tinha visto nenhum dos indivíduos. Dentro da mochila havia uma faca. Os indivíduos falaram que subtraíram os objetos para vender e comprar drogas. Novamente reiterou a narrativa. Interrogado Juízo, o Réu GEAMBERT ROCHA RODRIGUES JARDIM confessou a prática da conduta na forma descrita na denúncia.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

As testemunhas foram firmes e coerentes, tanto em solo policial, como em Juízo, de que na época dos fatos foram subtraídas na forma como descrita na denúncia. Não bastasse isso, o próprio Réu confessou a prática do crime.

Comprovado à saciedade - ônus acusatório (art. 156 do CPP) - que no dia 22 de maio de 2020, por volta das 03h30, no Túnel TD3, da Rodovia Imigrantes, sentido Planalto-Baixada Santista (pista sul), entre os Kms 53/56, Cubatão, o réu, agindo em concurso, com outro indivíduo, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para todos, durante o repouso noturno, 19 (dezenove) reduções fixas storz 2.1/2 x 1.2/2 - mangueira de hidrante, avaliados em R\$71,00, cada, e 01 (um) esguicho regulável 2.1/2 - mangueira de hidrante, avaliado em R\$119,00, pertencentes a ECOVIAS.

Destarte, a dinâmica dos fatos se deu conforme o descrito na exordial acusatória (fls. 88/91).

O furto é qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, inc. IV do CP), eis que o concurso de pessoas (concurso delinquentium), consoante arts. 29, 30 e 31 do CP, ficou caracterizado com todos os seus contornos: a pluralidade de condutas, o liame subjetivo e a identidade de infração para todos os partícipes (pactum sceleris). A uma, porque a pluralidade de condutas se define no momento em que os autores e participantes do crime querem o mesmo resultado, porém não agem da mesma maneira; a duas, porque o liame subjetivo do concurso de crime é fundado em que quem concorre para o crime deve ter a mesma vontade de produzir o mesmo crime que o autor que comete o delito de forma imediata, ou seja, bastando a adesão voluntária e consciente para a produção daquele crime. Presente na hipótese a vontade consciente e livre de concorrer, com a própria ação, na ação de outrem. Não obstante o concurso de pessoas ordinariamente se realize mediante acordo prévio

entre aqueles que nele intervêm, tal acerto não é imprescindível à configuração do concurso, bastando que o agente saiba que está cooperando para um crime (nexo subjetivo).

Ademais, foi comprovado à saciedade que o Réu praticou a conduta juntamente com o também condenado NEWTON ROBERTO MENESES LEAL (processo desmembrado em fls. 236). Dessa forma, tal qualificadora ficou comprovada e está de acordo com a prova oral produzida, que foi firme no sentido de o crime ter sido praticado por dois indivíduos.

Em relação à majorante do repouso noturno, o legislador, ao inserir o §1º do art. 155 no Código Penal, visou suprir a deficiência da segurança durante o período de ausência da luz solar. Nesses termos, tinha como intenção resguardar o patrimônio de forma geral, não fazendo diferenciação entre o patrimônio da pessoa física e o da jurídica, já que ambas podem ser sujeito passivo do crime de furto. Portanto, a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que o delito ocorra durante a noite, sendo prescindível que a vítima esteja repousando ou que se trate de local habitado. Neste aspecto, cumpre ressaltar que é irrelevante o local da empreitada criminosa, residência, estabelecimento comercial ou via pública, haja vista que o tipo tutela exclusivamente o patrimônio. Com efeito, configura-se a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, quando o furto for praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, haja vista que há maior probabilidade do agente lograr êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância sobre o bem, que fica mais vulnerável à subtração.

O crime, entretanto, foi praticado em sua forma tentada, pois o Réu foi vigiado desde o início da execução por sistema de videomonitoramento, além de ter sido abordado pelos Policiais Militares na saída do túnel, logo em seguida à subtração. Portanto, não possuiu posse mansa e pacífica da coisa, malgrado a tese fixada no tema 934 do c. STJ.

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: nada a considerar. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram normais. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal presente a atenuante da confissão (art. 65, inc. II, alínea "d", do CP e súmula 545 do STJ), que foi integral e espontânea. Entretanto, a pena já foi fixada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, presente a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º). Majoro a pena em 1/3, totalizando 02 (dois) anos e 08

(oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Também presente a causa de diminuição constante da tentativa (art. 14 do CP). Assim, ante o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 2/3, totalizando 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Assim, estabeleço a pena final do réu em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante da primariedade do réu, malgrado ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime aberto (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, porque a pena privativa de liberdade é inferior a 01 (um) ano de reclusão. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Quanto aos bens apreendidos (fls. 09), os mesmos já foram devolvidos.

VII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar GEAMBERT ROCHA RODRIGUES JARDIM, qualificado em fl. 15, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no mínimo legal, em virtude da prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado ao acusado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. Afinal, "caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória" (STJ, RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014), porquanto "a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu" (STF, HC 93.498-MS, Segunda Turma, DJe de 18/10/2012; STJ: AgRg no RHC 47.220-MG, Quinta Turma, DJe de 29/8/2014; e RHC 36.642-RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2014). Expeça-se incontinenti alvará de soltura.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro (art. 98, § 3º do CPC e art. 10 da Lei 1.060/50). Anote-se.

Encaminhe-se cópia da sentença e de eventual acórdão às vítimas (art. 202, § 1º do CPP e art. 399 da NSCGJ).

Expeça-se certidão do convênio DPE/OAB, se o caso.

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de

Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);
- b) intimem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);
- c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);
- d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;
- e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Sentença prolatada em audiência, saem os presentes intimados.

Cubatão, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA